

0054041-10.2013.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GLECIO GOMES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

GLECIO GOMES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, e artigo 155, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
4ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0054041-10.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0054041-10.2013.8.26.0050_Controle 2015/000784
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GLECIO GOMES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

GLECIO GOMES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, e artigo 155, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2013, por volta das 15h00min, na Rua Leão XIII, Casa Verde, nesta Capital, GLECIO GOMES PEREIRA, subtraiu, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, um monitor de propriedade da empresa vítima Focus Segurança.

Consta também que, no dia 21 de fevereiro de 2013, por volta das 11h00min, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, nesta Cidade e Comarca, GLECIO GOMES PEREIRA, subtraiu, para si, aparelho celular, marca Motorola, modelo EX 128, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), em detrimento de Silvanires Alves Soledade.

Segundo foi apurado, o acusado, no dia 18 de fevereiro de 2013, estava em seu local de trabalho, onde era recém-contratado como vigilante. Dessa forma, o acusado adentrou em uma das salas para entregar alguns documentos faltantes para o seu efetivo registro.

Se aproveitando da situação de permanecer por algum tempo sozinho na sala, o réu subtraiu um monitor, usando um canivete para cortar os fios que o prendiam.

Após colocar o monitor subtraído em uma mochila, o acusado se evadiu do local. Ocorre que o sumiço do monitor foi percebido por funcionários da empresa vítima.

Outrossim, no dia 21 de fevereiro de 2013, ou seja, três dias após a primeira subtração, o acusado se aproveitou de mais uma situação favorável, agora para subtrair o aparelho celular marca Motorola/EX 128, de propriedade da vítima Silvanires Alves Soledade. Para tanto, visualizou o referido aparelho celular da vítima carregando, enquanto deixado, sozinho, na cozinha do banco Santander. Ato contínuo, tratou de apanhá-lo e inseri-lo em sua mochila, partindo do local em seguida.

A empresa vítima utilizou de filmagens da câmera de segurança que fica na sala da qual o monitor foi subtraído para identificar o acusado como o sendo furtador.

Na delegacia, em revista na mochila do acusado, foi encontrado o canivete usado na subtração do monitor, bem como o aparelho celular da vítima Silvanires.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2015 (fls. 125).

O réu foi citado por edital (fls. 145/146).

No dia 12 de julho de 2016, decretou-se a revelia do acusado GLECIO GOMES PEREIRA, ocasião em que foi determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 151).

O réu foi citado em 11 de dezembro de 2017 (fls. 159 e 163) e apresentou resposta escrita à acusação (fls.166).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 2018, às 14h00min (fls. 168).

Foi realizada a audiência acima designada, na qual a testemunha Mário Cruz foi ouvida e, ainda nesta ocasião, as partes desistiram da oitiva da testemunha policial Ricardo. Por outro lado, as partes insistiram na oitiva da testemunha Robson Alves e da vítima Silvanires Alves Soledade (SAS), motivo pelo qual foi designada audiência em continuação para o dia 22 de outubro de 2018, às 13h30min (fls.181/182).

Foi realizada a audiência acima designada, ocasião em que as partes desistiram da oitiva das testemunhas Robson e Silvaneres, os quais estavam ausentes. Na

sequência, o réu foi interrogado. Desse modo, não havendo mais provas a serem colhidas, foi declarada encerrada a instrução processual. Por conseguinte, o Ministério Público requereu a absolvição em relação ao furto do celular, bem como o afastamento da qualificadora. Ademais, ainda nesta ocasião, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 anos, a qual foi aceita pelo réu e pelo seu defensor (214/215).

Designou-se audiência para realização do ato deprecado para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 13h45min (fls. 225 e 237).

Para a realização do ato deprecado, foi designada nova data para o dia 11 de março de 2019, às 16h20min (fls. 233 e 252).

Diante do não cumprimento adequado das condições da suspensão, determinou-se a revogação do benefício da suspensão condicional do processo em relação ao acusado GLECIO GOMES PEREIRA no dia 29 de julho de 2022 (fls. 314).

Por fim, as partes apresentaram alegações finais.

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu GLECIO apenas pelo delito de furto simples do monitor de computador, com a simultânea absolvição quanto ao furto do telefone celular, bem como o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

A Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que esta se dê apenas pelo delito previsto no artigo 155, caput, tal como fora postulado pelo Ministério Público. Ademais, em caso de condenação, requer que, na primeira fase, a pena-base seja fixada no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, entendeu ser cabível a imposição de regime aberto e, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia foram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14 e 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31), pelas imagens de fls. 32/35, pelo laudo pericial (fls. 53/54 e 81/98) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, contudo apenas para o crime de furto simples ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2013.

Em depoimento realizado em juízo, a testemunha Mário Cruz das Neves, representante da empresa vítima, declarou que trabalhava como supervisor de segurança da empresa Focus Segurança e que se lembra do acusado GLECIO. No que concerne aos fatos, relatou que na época dos fatos o réu era recém contratado e desempenhava a função de vigilante; que o depoente recebeu uma determinação para conduzir o acusado ao DP (departamento policial) devido um furto de um celular que teria ocorrido dentro da empresa. O depoente teria sido informado pelo seu gerente e pelo seu coordenador que o delegado já estava ciente da ocorrência e que era apenas para o depoente chegar e apresentar o acusado GLECIO. Ademais, o depoente contou que não assistiu às filmagens que foram feitas dentro da empresa e que não levou estas para a delegacia; a determinação que foi feita ao depoente consistia em retirar o réu do posto de trabalho e levá-lo ao DP. Narrou que foi o pessoal da empresa que assistiu às imagens e identificaram que era o GLECIO quem havia subtraído. Ressaltou que não assistiu às filmagens e que apenas recebeu a determinação de retirar o GLECIO do

posto de trabalho e conduzi-lo até a delegacia, onde a autoridade já estaria ciente da ocorrência.

Ao ser interrogado em juízo, o réu GLECIO GOMES PEREIRA declarou que era recém contratado na empresa Focus Segurança, que havia trabalhado cerca de uma semana na empresa quando os fatos ocorreram. No que concerne aos crimes aqui apurados, o acusado confessou que efetuou o furto do monitor. Para tanto, narrou que estava dentro da empresa, que foi até o banheiro e pegou o monitor. Uma semana depois o supervisor apareceu e retirou o interrogado do posto de trabalho; que o supervisor havia contado que iria levar o réu para outro posto, mas que era para o interrogado ir até o 4º DP para pegar uma arma que estava apreendida e que iria sair no nome do réu. Relatou que ao chegar na delegacia um indivíduo falou para revistarem a bolsa do interrogado, ocasião em que encontraram um celular dentro da bolsa. Contudo, o acusado GLECIO negou ter subtraído tal aparelho telefônico. Ressaltou que, na delegacia, não confessou ter furtado o celular. Está com 39 anos e só tem esse processo criminal, que mora com a sua esposa, que tem um casal de filhos e que está trabalhando como serralheiro.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

O conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu.

Eis as provas colhidas.

O delito de furto, na modalidade simples ou qualificada, exige o dolo do agente, consubstanciado na vontade consciente de apoderar-se definitivamente, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, assim considerada como aquela que não pertence ao agente que pratica a subtração.

No caso em testilha, as provas amealhadas nos autos trazem tranquilidade necessária ao édito condenatório do acusado como incurso nas sanções do crime de furto (artigo 155, "caput", do Código Penal).

Debruçando-se sobre as provas amealhadas nos autos, tem-se que as imagens de fls.32/35 e o laudo pericial (fls. 81/98) demonstram explicitamente a ação delitiva do réu, tendo em vista que as câmeras da empresa vítima - Focus Segurança - lograram em capturar o momento em que GLECIO subtraiu o televisor e o colocou em sua mochila. Assim, a clareza e a precisão de todo o arcabouço fático não deixam dúvidas quanto a autoria e materialidade.

Outrossim, ressalta-se que, tanto em sede policial como em juízo, o réu confessou a autoria da prática delitiva e a dinâmica dos fatos, confirmando que efetivamente subtraiu o monitor da empresa em que era recém contratado.

Aliás, em relação à importância da confissão, realizada espontaneamente no presente processo, ensina a doutrina: "A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde que corroborados por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais." (Fernando Capez. Curso de Processo Penal, 10 ed Saraiva, pág. 290).

Consoante lição de Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa" (Da Prova do Processo Penal, Saraiva, 7ª ed. rev. e atual, 2006 p. 122).

No caso em testilha, a confissão foi corroborada e confirmada pelas provas constantes nos autos, bem como pelo depoimento da testemunha Mário Cruz das Neves.

Desse modo, no caso sub judice, as provas amealhadas nos autos trazem tranquilidade necessária ao édito condenatório do acusado como incurso nas sanções do crime de furto.

De outro lado, não está provado o rompimento de obstáculo, razão pela qual fica afastada sua aplicação.

Igualmente, não há provas de que o acusado incorre no delito do furto do celular.

Por certo, conforme disciplinado no artigo 155, do Código de Processo Penal, a convicção do magistrado deverá ser formada pela apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo uma decisão ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos quando da fase de investigação.

Por conseguinte, tendo em vista à ausência de provas produzidas judicialmente que apontem à autoria do delito em questão, de rigor a absolvição do acusado, pois havendo dúvidas acerca da autoria se prefere a absolvição. Afinal, no dizer de Mittermayer, a condenação em sede penal, culminando com a aplicação do castigo que é a pena, “só se justifica quando a convicção se apoia sobre todas as provas possíveis na causa e quando o espírito recusa admitir a suposição da existência de fatos contrários aos verificados no processo” (in: Tratado da Prova em Matéria Criminal, p. 99).

Apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, atenta às regras de fixação de pena previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sobretudo diante da primariedade do acusado (fls. 308/310). Sendo assim, inicia a pena em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da confissão, uma vez que o réu confessou em juízo a autoria da prática delitiva. Contudo, deixo de considerá-la, por ser impossível reduzir a pena abaixo do mínimo legal diante da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observa-se ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fica a pena fixada no patamar definitivo de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sendo o acusado primário à época dos fatos, possível a substituição da pena. Levando em consideração a pena aplicada, o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado e os motivos indicam que substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por uma pena restritiva de direitos, consistente em Prestação Pecuniária no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo para ambas,

o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Considerada a ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está preso, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu GLECIO GOMES PEREIRA pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal. Fica a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, nos moldes acima estabelecidos, bem como para ABSOLVER o réu GLECIO GOMES PEREIRA da acusação de haver praticado o delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, mantenho o direito ao recurso em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condeno os acusados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA